TRABAJO PRÁCTICO: DELITOS INFORMÁTICOS

Materia: Legislación
Alumno: Ignacio Figueroa - 45406120

Análisis Teórico de la Ley N° 26.388

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley N° 26.388?

El objetivo principal de esta ley es actualizar el Código Penal argentino para incorporar y tipificar las conductas delictivas que se cometen a través de medios informáticos o que atentan directamente contra sistemas y datos. Busca dar respuesta legal al avance tecnológico, protegiendo la seguridad, integridad y privacidad de la información digital.

2. ¿Qué tipos de delitos informáticos están tipificados en esta ley? Menciona al menos cinco.

La Ley N° 26.388 tipifica varios delitos en el Código Penal. Entre ellos destacamos:

- **Acceso no autorizado a sistemas o datos informáticos (Art. 153 bis):** Ingresar sin permiso o excediendo la autorización a un sistema o base de datos de acceso restringido.
- **Daño o sabotaje informático (Arts. 183 y 184):** Borrar, alterar, destruir o hacer inaccesibles programas, datos o sistemas ajenos.
- **Fraude / Estafa informática (Art. 173, inc. 16):** Defraudación o manipulación informática para alterar el funcionamiento de un sistema y obtener un beneficio económico.
- **Violación e intercepción de comunicaciones electrónicas (Art. 153):** Abrir, interceptar, apoderarse o desviar mails o comunicaciones privadas que no estén dirigidos a uno.
- **Acceso e inserción ilegítima en bancos de datos personales (Art. 157 bis):** Modificar, revelar o acceder sin autorización a bases de datos personales.
- **Difusión de material pornográfico infantil (Art. 128):** Producción, distribución o facilitación de representaciones explícitas de menores por cualquier medio electrónico.

3. ¿Qué sanciones establece la ley para quienes cometen delitos informáticos?

Las sanciones varían según la gravedad del delito cometido:

Delito	Artículo	Sanción / Pena
Acceso no autorizado a	Art. 153 bis	Prisión de 15 días a 6 meses

Delito	Artículo	Sanción / Pena
sistemas		(se eleva de 1 mes a 1 año si afecta organismos públicos).
Acceso e intercepción de comunicaciones	Art. 153	Prisión de 15 días a 6 meses.
Publicación de comunicaciones privadas	Art. 155	Multa de $1.500 a $100.000.
Acceso / Revelación de bancos de datos	Art. 157 bis	Prisión de 1 mes a 2 años.
Daño / Sabotaje informático	Art. 183 / 184	Prisión de 6 meses a 3 años (agravado si afecta servicios públicos como salud o energía).
Difusión de pornografía infantil	Art. 128	Prisión de 3 a 6 años (según reforma introducida).

4. ¿Qué acciones se consideran delitos en relación con el acceso no autorizado a sistemas informáticos?

Se considera delito el hecho de ingresar, permanecer o acceder a sabiendas por cualquier medio a un sistema o dato informático de acceso restringido sin contar con la debida autorización, o bien excediendo los límites o permisos otorgados originalmente (Art. 153 bis). También la captación e intercepción indebida de comunicaciones electrónicas privadas.

5. ¿Cómo define la ley el concepto de "delito informático"?

La ley no da una definición doctrinaria abstracta en un solo artículo, sino que encuadra como delito informático a toda conducta típica sancionada por el Código Penal donde la tecnología, las redes o los sistemas de procesamiento de información actúan como el **medio** para cometer la infracción o como el **objeto directo** del ataque.

6. Análisis de caso hipotético: Hacker accede a una base de datos sin autorización

Si un hacker logra vulnerar la seguridad e ingresa a una base de datos sin permiso, los artículos aplicables varían según su conducta dentro del sistema:

- **Art. 153 bis del C.P.:** Se aplica por el mero hecho de acceder a sabiendas y sin autorización al sistema restringido.
- **Art. 157 bis (párrafo 1°) del C.P.:** Si la base de datos contiene información o datos personales y fue vulnerada la seguridad.

- **Art. 157 bis (párrafo 2°) del C.P.:** Si el hacker además extrae, revela o difunde los datos obtenidos.
- **Arts. 183 y 184 del C.P.:** Si además de acceder, altera, borra o destruye la información almacenada.

Caso Práctico "Inversiones S.A."

Nacho, empleado de Inversiones S.A., accedió sin autorización al sistema usando la cuenta y contraseña de su compañero Iván. Realizó una transferencia no autorizada de $1.000.000 a la cuenta de un familiar en el extranjero. La maniobra la venía planificando desde sus dispositivos personales, pero la ejecutó físicamente dentro de la empresa desde la IP de Iván.

1. Identificación del tipo de delito

- **Fraude / Estafa Informática (Art. 173, inc. 16 C.P.):** Manipulación del sistema informático y de la transmisión de datos para concretar una disposición patrimonial no autorizada ($1.000.000).
- **Acceso no autorizado a un sistema informático (Art. 153 bis C.P.):** Uso indebido de las credenciales de Iván para ingresar al perfil y sistema sin autorización.

2. ¿Dónde se ha cometido el delito?

Para determinar el lugar debemos distinguir entre el entorno real y el virtual:

- **Lugar del hecho real (Escena del crimen física):** En las instalaciones físicas de la empresa Inversiones S.A., donde Esteban operó la computadora para concretar la transferencia. (Los ordenadores personales de Esteban actúan como lugares de enlace o preparación).
- **Lugar del hecho virtual:** El espacio digital e infraestructura de red de la empresa y de la entidad bancaria por donde circularon los datos y la orden de transferencia internacional.

3. ¿Quiénes son las víctimas en este caso?

- **Víctima principal / Perjudicado directo:** La empresa "Inversiones S.A.", al sufrir el perjuicio económico directo de $1.000.000.
- **Víctima secundaria / Afectado:** Iván, a quien le usurparon sus credenciales e identidad digital para cometer el ilícito.

4. ¿Quiénes son los autores del delito?

- **Autor material e intelectual:** Esteban, quien planificó la maniobra y ejecutó el acceso ilegítimo y la transferencia.
- **Posible partícipe / Cómplice:** El familiar en el extranjero titular de la cuenta receptora, si se comprueba que actuó en connivencia o prestando la cuenta para concretar el delito.
- *Aclaración:* Iván no es autor ni cómplice, sino un perjudicado al que le usaron la cuenta.

Tercera Parte: Ejemplos de Tipos de Phishing

- **Vishing (Phishing por voz):** Un delincuente llama por teléfono haciéndose pasar por un operador de soporte técnico del banco. Le advierte al cliente sobre un "intento de robo" y le pide que le dicte el código Token o la clave enviada por SMS para "cancelar la operación", robándole así el acceso a la cuenta.
- **Quishing (Phishing con códigos QR):** Un atacante pega un sticker con un código QR falso sobre la cartelería o menú de un restaurante o estación de servicio. Al escanearlo para pagar, redirige al usuario a una web clonada que captura sus datos bancarios o de tarjeta de crédito.
- **Spear Phishing (Phishing dirigido):** Un correo personalizado que recibe la jefa de compras de una empresa. El atacante estudió su LinkedIn, sabe quién es su proveedor habitual y le envía un mail con un tono familiar fingiendo ser dicho proveedor para pedirle el pago de una factura pendiente a una nueva CBU.

Cuarta Parte: Tecnologías y Prácticas para la Protección Eficaz

- **Autenticación Multifactor (MFA):** Mecanismo de seguridad que exige al usuario presentar dos o más pruebas de identidad independientes antes de otorgar acceso a un sistema. Por lo general combina algo que sabés (contraseña) con algo que tenés (un código dinámico en una app authenticator o token por SMS). Esto evita que el atacante ingrese aun si logra robar la contraseña.
- **Autenticación Biométrica:** Sistema de verificación basado en las características físicas, biológicas o de comportamiento únicas del individuo, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el escaneo de iris. Al ser rasgos difíciles de duplicar, añade un nivel superior de seguridad en el control de acceso a dispositivos y sistemas sensibles.